

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각업무 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있으며

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제21호에 따라 공사 무담보채권의 정리기획 및 총괄 등의 업무를 수행하며, 무담보채권의 상각에 관한 구체적인 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다)의 소관부점 및 상각통할부점이다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

상각요강 제4조 제1항에서는 소멸시효가 완성된 채권 및 채무자가 사망한 채권 등 각 호의 어느 하나에 해당하여 회수가 불가능하거나 회수실익이 없는 채권을 상각¹⁾ 대상채권으로 정하고 있다.

1) 채권 매입대금·가지급금 등을 대손처리 즉 회계 상 손실로 처리(채권관리 유지)하는 것으로 상각 시 채권 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무 상 비용으로 인정받을 수 있음

또한, 상각요강 제5조에 따르면 소멸시효가 완성된 채권 등의 경우 그 사유가 발생한 날이 속한 사업연도에 상각하고, 채무자가 사망하여 회수할 수 없는 채권 등은 그 사유가 발생하여 상각신청 하는 날이 속하는 사업연도에 상각하도록 되어 있다.

한편, 상각대상 사유가 발생한 채권을 적기에 누락 없이 상각 처리해야만 공사는 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 세법 상 대손요건을 충족하는 상각채권 매입원가 상당액을 손금으로 인정받아 당해 연도 법인세액을 절감할 수 있고, 채무자는 상각채권에 대해 채무조정을 요청하는 경우 「무담보채권 채무조정규정」 별표1의 ‘Ⅱ-2-나’에 따라 감면율 90%를 적용받을 수 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 무담보채권 상각업무 불철저

그런데 감사대상기간 중 전북지역본부 소관 무담보채권 중 소멸시효가 완성된 채권 또는 이해관계인 없는 채무자 사망 채권에 대한 상각처리가 제대로 이루어졌는지를 점검한 결과

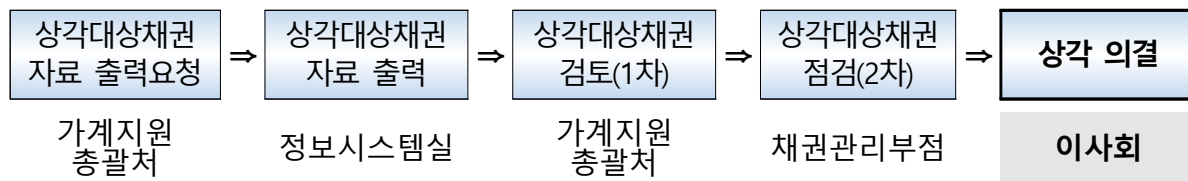
채무자 ○○○ 채권(○○캐피탈 2015-XXXXX)의 경우 2019. 5. 7.에 소멸시효가 완성되었음에도 2019. 12월 및 2020. 12월 무담보채권 상각 대상에 포함되지 않는 등, [별표 1] “시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 소멸시효가 완성된 무담보채권을 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 139건이 확인되었으며

채무자 ◇◇◇ 채권[□□은행(상업) 1998-XXX]의 경우 ◇◇◇가 2019. 7. 15.에 사망하였고 다른 이해관계인이 없으며 발견재산(대지)이 있으나 회수실익이 없어 상각대상 채권인데도 감사일 현재까지 해당 채권을 상각하지 않는 등, [별표 2] “이해관계인 없는 사망자 무담보 채권 상각 미처리 명세”와 같이 채무자 사망으로 인하여 회수할 수 없는 채권을 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 93건이 확인되었다.

(2) 무담보채권 상각 누락 여부 일괄 점검 필요

공사 무담보채권의 상각은 가계지원총괄처(상각통할부점)에서 매 회계연도 말에 이사회 의결²⁾을 거쳐 처리하고 있으며, 이에 앞서 실무적으로는 상각통할부점인 가계지원총괄처에서 상각대상채권 자료를 정보시스템실로부터 출력받아 1차 검토의견(상각여부 Y/N)을 표시한 후 각 채권관리부점에 해당 자료를 보내 상각대상 해당 여부를 최종 점검·회신하도록 하는 등 [표 1]와 같은 절차를 진행하고 있다.

[표 1] 상각대상 채권 확정 업무 흐름도



그런데 이번 전북지역본부 감사 결과에서 시효완성 무담보채권의 상각 미처리 사례 139건 등 총 232건의 상각 미처리 사례가 확인되었고, 2020년부터 감사일 현재까지 실시한 타 지역본부 종합감사 결과에서도 상각 미처리 사례가 반복적으로 지적³⁾되고 있는 바

2) 이사회 부의 근거 : 「업무방법서」 제17조(채권상각)

3) (2020년) 대구경북지역본부, 광주전남지역본부, 인천지역본부, (2021년) 강원지역본부, 서울 서부지역본부

전북지역본부 시효완성 무담보채권 상각 미처리 사례 중 102건의 경우 시효 완성일이 가계지원총괄처에서 각 채권관리부점에 검토를 요청⁴⁾한 상각대상 채권 자료 출력 기준일(2020. 10. 31.) 이전에 도래함에도 해당 자료 목록에 포함되어 있지 않았던 것으로 확인되었으며

채무자가 사망하였음에도 미상각한 채권 93건 중 74건의 경우 이해관계인 소유 발견재산이 있다는 이유로 상각대상에 해당하지 않음(“N”)으로 분류되어 있었는데

상각통할부점에서 각 채권관리부점에 검토 요청 자료를 보내면서 ‘발견재산 보유 중(상각 제외 대상)이나 실익없는 채권은 검토 후 상각’ 하라는 가이드라인을 제시하고 있기는 하나, 최근 2년간 상각통할부점에서 검토 요청 문서를 보낸 시점[2020. 11. 13.(가계지원총괄처), 2019. 11. 28.(가계재기지원처)]을 고려할 때 채권관리부점 담당자가 발견재산의 회수 실익 유무를 면밀히 검토하여 상각대상 채권을 분류할 충분한 시간이 있었다고 보기는 힘들다.⁵⁾

그 결과, 이번 전북지역본부 감사에서는 가계지원총괄처의 발견재산 보유 의견에 따라 상각하지 않은 74건의 사망자 채권 중 발견재산 회수 실익이 없는 채권⁶⁾이 46건 확인되었고, 서울서부지역본부 감사(2021. 5월 실시)에서도 159건의 사망자 채권 중 69건이 실익이 없는 것으로 확인

4) 2020년도 공사 무담보채권 상각신청 대상 검토 및 회신 요청(가계지원총괄처, 2020. 11. 13.)

5) 한편, 가계지원총괄처는 「금융취약계층 지원실태 특정감사」에 따른 통보 조치요구(무담보채권 상각처리 부적정, 2020. 1. 17.)에 대하여 상각신청 업무가 상각요강 제7조에 따른 기한(상각예정일 2개월 전) 내에 이루어지도록 직무교육을 실시하였다고 하였으나, 2020년도 상각 시에도 해당 조항에 따른 기한을 준수하지 못한 것으로 확인됨

6) 최근 감사를 진행한 2개 지역본부의 감사결과를 최대한 동일한 기준으로 비교하기 위해 타인소유 재산, 차령초과 등 현재 기준으로 변동 가능성이 낮은 사유만 인정하고 선순위과다, 추정시가소액 사유는 제외함

되는 등 발견재산의 회수 실익에 대한 검토가 충분히 이루어지지 않아 채권 상각처리 시 누락된 사례가 여러 지역본부에서 확인되었다.

따라서, 상각통할부점인 가계지원총괄처에서 ①상각요강 제4조 제1항 및 별표 “상각대상채권 세부기준”에 따른 상각대상 채권임에도 2020년도에 상각되지 않은 채권의 실태 및 누락 원인(기초자료 출력 오류 등)을 파악하여 2021년에는 누락 없이 상각되도록 하는 등의 조치를 하고, ②발견재산의 회수 실익 유무가 상각에 영향을 미치는 채권과 관련해서는 채권관리부점에서 실익 검토에 소요되는 기간을 고려하여 상각 절차를 진행함으로써 실제 회수실익이 없는데도 발견재산이 있다는 이유로 상각에서 제외되는 사례가 발생하지 않도록 하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 상각통할부점에서 상각대상 여부에 대한 검토를 요청한 자료의 회신 기한이 짧아 제한된 기간 내에 발견재산 실익 분석 등을 하는 데 어려움이 있으며, 향후 채권 상각업무를 철저히 하겠다고 하였다.

가계지원총괄처는 무담보채권 상각대상이 누락되지 않도록 전산자료 출력조건 검토 및 개선 필요성에 공감하였고, 향후 상각업무 처리 시 채권관리부점에서 상각대상 채권 선정을 위한 검토를 충분히 할 수 있도록 내규에서 정한 기한에 맞게 업무를 진행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 전북지역본부 본부장은 소관 무담보채권과 관련하여 시효완성된 채권 139건과 회수실익이 없는 사망자 채권 93건을 금년도 상각업무

처리 시 상각대상에 포함시키도록 하고, 향후에는 관련 내규에 따른 채권 상각을 누락하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 가계지원총괄처장은 「무담보채권 상각처리요강」 제4조 및 별표에 해당됨에도 2020년 상각 시 상각대상에 포함되지 않은 채권의 실태 및 누락 원인 등을 파악하여 2021년 상각 시 반영되도록 조치하고, 발견 재산이 상각 여부에 영향을 미치는 채권과 관련해서는 실제 회수실익 유무를 내실 있게 검토할 수 있도록 상각 절차를 진행하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	채무자명	시효완성일	채권잔액	매입잔액
----	---------	------	-------	------	------

“기재 생략”

[별표 2]

이해관계인 없는 사망자 무담보채권 상각 미처리 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	채무자명	사망일자	채권잔액	매입잔액
----	---------	------	------	------	------

“기재 생략”